

В современном мире всё больше людей, независимо от возраста, сталкиваются с различными психическими заболеваниями. Эти состояния могут серьёзно затруднять общение с окружающими и мешать человеку отстаивать свои законные интересы.

Чтобы помочь таким людям, закон предусматривает возможность признания их недееспособными. Это означает, что, если человек из-за психического расстройства не способен осознавать последствия своих поступков или контролировать их, он может быть признан недееспособным.

Признание граждан недееспособными осуществляется исключительно в судебном порядке. Над гражданами, признанными недееспособными, устанавливается опека. Опекуны являются представителями подопечных в рамках действующего законодательства (законными представителями).

К сожалению, бывают ситуации, когда человек, признанный судом недееспособным, остается без поддержки самых близких. Родственники могут отсутствовать, быть далеко или просто не иметь возможности взять на себя такую важную ответственность, как опека.

В таких случаях на плечи органов опеки и попечительства ложится непростая задача – найти человека, готового стать опорой и помочь подопечному в его дальнейшей жизни.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В ОПЕКУНЫ

Опекунами и попечителями могут быть дееспособные лица обоего пола, за исключением:

- лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и выполнять обязанности опекуна, попечителя;

- лиц, лишенных судом родительских прав;

- бывших усыновителей, если усыновление было отменено вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязанностей;

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;

- лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против человека;

- лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей в соответствии с частью первой статьи 85-1 Кодекса о браке и семье.

Перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут быть опекунами устанавливается постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2017 г. №108

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНА

Опекуны обязаны заботиться о содержании лиц, находящихся под их опекой или попечительством, создании этим лицам необходимых бытовых условий, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и законные интересы.

Опекуны и попечители совершеннолетних лиц, признанных недееспособными либо признанных ограниченно дееспособными вследствие психического расстройства (заболевания), обязаны, кроме того, принимать меры по обеспечению оказания подопечным необходимой медицинской помощи. В случае улучшения состояния здоровья такого подопечного опекун или попечитель обязан обратиться в суд с заявлением о признании недееспособного гражданина дееспособным или о признании недееспособного гражданина ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства (заболевания) либо об отмене ограничения дееспособности гражданина, который был признан ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства (заболевания).

Опекуны, попечители не обязаны содержать лиц, находящихся под их опекой, попечительством, за счет собственных средств (ст.163 Кодекса о браке и семье).

Обязанности по опеке и попечительству выполняются на безвозмездной (ст.156 Кодекса о браке и семье).

Если вы готовы взять на себя эту благородную миссию, обратитесь в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» по адресу: г.Мозырь, пл.Горького, 7, каб.1 тел. 225210. Специалисты расскажут вам обо всех этапах оформления, необходимых документах и окажут необходимую поддержку. Ваша помощь может изменить чью-то жизнь к лучшему.